

1045186-54.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Trazibulo José Ferreira da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... AGUIAR VIEIRA, qualificado nos autos, propôs ação de cobrança cumulada com pedido de reparação de dano moral em face de ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS CONDUTORES DE GOIÁS - PUMA PROTEÇÃO VEICULAR, pessoa jurídica também qualificada, alegando, em resumo, que os litigantes celebraram o contrato destinado à proteção contra sinistro para o veículo Fiat Uno Drive 1.0, ano 2018, placa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

2ª Vara Cível

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo - SP - cep 08040-000

1045186-54.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1045186-54.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Felipe Aguiar Vieira

Requerido:

Puma Proteção Veicular Associação de Benefícios dos Condutores do Brasil

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva

Vistos.

FELIPE AGUIAR VIEIRA, qualificado nos autos, propôs ação de cobrança cumulada com pedido de reparação de dano moral em face de ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS CONDUTORES DE GOIÁS - PUMA PROTEÇÃO VEICULAR, pessoa jurídica também qualificada, alegando, em resumo, que os litigantes celebraram o contrato destinado à proteção contra sinistro para o veículo Fiat Uno Drive 1.0, ano 2018, placa PZT7417, cor vermelha, por meio do qual a parte ré assumiu a obrigação de realizar a cobertura, mediante o pagamento de contraprestação. Acrescentou que, no dia 02 de dezembro de 2021, a 1h40min, o mencionado veículo foi furtado quando se encontrava estacionado em frente à residência da parte demandante. Acrescentou que, após acordar e notar o mencionado furto, a parte autora comunicou o evento à parte ré. Aduziu, porém, que

houve recusa da contratada a efetivar a indenização. Sustentou a abusividade da exigência relativa à comunicação imediata do sinistro e a ocorrência de lucros cessantes e dano moral. Requereu, por isso, a condenação da parte ré a cumprir a obrigação contratual por ela assumida e a reparar os danos ocasionados. Acompanham a petição inicial o instrumento de mandato e os documentos de fls. 10/21.

Atento à ausência de manifestação expressa do interesse da parte autora na tentativa prévia de conciliação, este Juízo dispensou a audiência prevista pelo artigo 334 do Código de Processo Civil e ordenou a citação, tendo a parte ré apresentado resposta, na qual sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade da negativa da proteção ao sinistro, por não ter havido a comunicação imediata pelo associado, e a inocorrência do dano moral reclamado (fls. 54/71).

Sobre a contestação ofertada, a parte autora se manifestou (fls. 130/132).

Determinada a especificação de provas, houve interesse na dilação probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Comporta a lide imediato julgamento, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas além dos documentos existentes nos autos.

Saliento que a administração dos meios de prova incumbe ao magistrado, destinatário final dessa atividade realizada para o esclarecimento dos fatos sobre os quais versa o litígio, a quem cabe apreciar livremente os elementos de prova, por força do disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil, consagrador do princípio da persuasão racional. E, no exercício desse poder de valorar as provas, o juiz está autorizado a se restringir àquela que, além de ser mais esclarecedora, seja também a mais célere e compatível com o princípio da razoável duração do processo previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 139, inciso II, do mencionado Código.

No mérito, deve o pedido ser julgado parcialmente procedente.

Pretende a parte autora a condenação da parte ré a efetivar cobertura contratual para sinistro que envolveu veículo automotor e a reparar dano moral, sob o argumento de que houve negativa abusiva ao cumprimento do contrato celebrado entre os litigantes.

A Constituição Federal estabeleceu a proteção do consumidor como direito fundamental no artigo 5º, inciso XXXII, e como princípio da ordem econômica nacional no artigo 170, inciso V, ordenando, outrossim, no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que o legislador ordinário estabelecesse um Código de Defesa do Consumidor, diploma editado em 1990 para compatibilizar a autonomia privada (conferida a todos pelo direito à livre iniciativa) com a função social do direito, em virtude da qual se relativizou o princípio liberal da força obrigatória dos contratos e se impediu a exploração do mais fraco pelo mais forte, que afronta o valor máximo do ordenamento jurídico pátrio, a dignidade da pessoa humana, o maior fundamento do Estado Democrático de Direito (artigo 3º, inciso III, da Carta Magna). Desse modo, a atividade privada apenas será assegurada pelo ordenamento jurídico quando respeitar os direitos do consumidor.

Acrescento que o artigo 2º, "caput", da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final",

enquanto o fornecedor é descrito no artigo 3º do mesmo diploma legal, como “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. Já no parágrafo 2º desse mesmo artigo 3º, há a definição de serviço, como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No amplo conceito legal de fornecedor, portanto, inclui-se a parte demandada, que, a despeito de consistir em associação civil, desempenha atividade econômica destinada à obtenção de lucro e direcionada ao mercado de consumo, enquanto a parte demandante figura como destinatária final dessa atividade.

Há, desse modo, inequívoca relação de consumo entre os litigantes, motivo pelo qual o conflito de interesses deve ser resolvido com fundamento na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), cujo artigo 6º, inciso VI, estabelece como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

O artigo 14 da lei nº 8.078, de 1990, por sua vez, determina, no “caput”, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, por defeitos na atividade por ele desenvolvida, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e seus riscos e, no parágrafo primeiro, define o serviço defeituoso como aquele que não propicia a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele decorrem e a época em que foi realizado.

Já o artigo 39 da Lei nº 8.078, de 1990, veda ao fornecedor de produtos ou serviços práticas abusivas, assim entendidas as atuações em desconformidade com o padrão mercadológico de boa conduta em relação ao consumidor, circunstâncias irregulares de negociação nas relações de consumo.

Feitas tais considerações, observo que é fato incontroverso e demonstrado por documentos a celebração pelos litigantes do contrato atípico destinado a propiciar a proteção patrimonial, mediante instrumento negocial, cujas cláusulas têm redação clara e adequada, permitindo a compreensão do consumidor sobre as limitações da cobertura securitária. E a mencionada avença, quando comparada com produtos oferecidos por seguradoras tradicionais, se revela, ademais, de contratação mais facilitada quanto à aceitação do objeto da sua proteção e com remuneração em montante inferior àquele praticado pelas referidas seguradoras tradicionais.

Ao contratar um seguro atípico, que não se submete a todas as regras do direito securitário, passou a parte autora a se submeter às normas da mencionada avença, extraídas do instrumento contratual, desde que não sejam consideradas abusivas.

Quanto a este aspecto, entendo que se revela excessivamente gravosa para o consumidor e contrária ao equilíbrio contratual, apta a configurar a prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso V, da Lei nº 8.078, de 1990, a conduta da parte ré, consistente em exigir a imediatidade da comunicação, nos moldes do artigo 20 do regulamento interno da associação (fls. 93), sem considerar a existência de circunstância que impeça o associado de efetivar a referida providência por motivo justificado, como o fato de o evento ocorrer durante o período de repouso noturno, hipótese em que esse comunicado somente poderia se efetivar quando o associado despertasse e notasse a ocorrência do evento.

Desse modo, tendo a parte demandante realizado a comunicação logo após despertar do repouso noturno e notar a subtração do veículo automotor, caberá à parte demandada,

em virtude da ocorrência do sinistro consistente em furto, comprovado por boletim de ocorrência (fls. 12/13), pagar a indenização correspondente à cobertura contratual, no importe estabelecido pela tabela FIPE para o mencionado automóvel vigente na época em que ocorreu esse sinistro, por ser abusiva a exigência de comunicação imediata nas circunstâncias que o evento ocorreu.

Observo que, de acordo com o artigo 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo e, nos moldes do artigo 402 e 403 do mencionado Código, esse dano, sob o aspecto patrimonial, corresponde, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de ganhar, em outras palavras, prejuízos efetivos e lucros cessantes diretos e imediatos, a fim de se recompor da maneira mais próxima o estado anterior ao evento danoso. Aprecia-se, por conseguinte, o dano tendo em vista a diminuição sofrida no patrimônio.

Sobre esse assunto, o Desembargador Carlos Roberto Gonçalves preceitua:

"Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente. Se possível, restaurando o statu quo ante, isto é, devolvendo-a ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito. Todavia, como na maioria dos casos se torna impossível tal desiderato, busca-se uma compensação em forma de pagamento de uma indenização monetária.

...

Assim, o dano patrimonial, em toda a sua extensão, há de abranger aquilo que efetivamente se perdeu e aquilo que se deixou de lucrar: o dano emergente e o lucro cessante.

...

Embora possa haver responsabilidade sem culpa, não se pode falar em responsabilidade civil ou em dever de indenizar se não houve dano. Ação de indenização sem dano é pretensão sem objeto, ainda que haja violação de um dever jurídico e que tenha existido culpa e até mesmo dolo por parte do infrator.

...

Também nenhuma indenização será devida se o dano não for 'atual' e 'certo'. Isto porque nem todo dano é ressarcível, mas somente o que preencher os requisitos de certeza e atualidade.

...

O requisito da 'certeza' do dano afasta a possibilidade de reparação do dano meramente hipotético ou eventual, que poderá não se concretizar. Tanto é assim que, na apuração dos lucros cessantes, não basta a simples possibilidade de realização do lucro, embora não seja indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, como se infere do advérbio 'razoavelmente', colocado no art. 402 do Código Civil ('o que razoavelmente deixou de lucrar').

Tal advérbio não significa que se pagará aquilo que for razoável (ideia quantitativa) e sim que se pagará se se puder, razoavelmente, admitir que houve lucro cessante (ideia que se prende à existência mesma do prejuízo)" (in "Direito Civil Brasileiro", Volume IV - Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 1ª edição, p. 337/338).

Por tais razões, apenas o prejuízo efetivo, cuja existência se possa admitir com razoabilidade, deve ser reparado.

Entendo que se revela incabível o ressarcimento dos lucros cessantes reclamados pela parte autora e correspondentes à perda de renda auferida com o transporte de passageiros, pois o referido transporte poderia se efetivar com qualquer outro automóvel, até mesmo retirado em locadora, não havendo, por conseguinte, relação direta de causalidade entre a perda de renda e a recusa da parte demandada em efetivar a proteção automotiva convencionada pelos litigantes. Além disso, não há nos autos prova inequívoca de que a média mensal da renda suprimida seria no

importe de R\$ 3.000,00 (três mil reais), já que a parte demandante apresentou o registro de ganhos de apenas um mês e não descontou desse montante os custos relativos à atividade, tais como combustível e desgaste de peças, dentre outros.

O dano moral, por seu turno, decorre da privação ou da redução de valores indispensáveis na vida do homem como a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade e a integridade individuais, a integridade física, além da honra, cuja lesão atinge o patrimônio moral em sua parte social (honra, reputação etc.) ou em sua parte afetiva (dor, tristeza, saudade etc.). Ou, como assinala Carlos Bittar, “qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal) ou a própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)” (in “Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1ª edição, p. 41).

Sobre a abrangência do dano moral, preceitua Yussef Said Cahali:

“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais, inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral” (in “Dano Moral”, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2ª edição, p. 20).

Segundo o entendimento que tem se formado a respeito do tema, o dano moral, por outro lado, se apresenta no âmbito do sentimento oriundo da lesão aos direitos da personalidade, sendo imprescindível, assim, que se verifiquem, em cada caso, os efeitos e as consequências da ofensa sofrida, de modo a identificar se houve efetivo prejuízo não patrimonial, pois nem todo desconforto justifica uma indenização.

De fato, há necessidade de que a modificação do bem-estar do indivíduo decorrente da conduta ofensiva contra ele realizada apresente certa magnitude para ser considerada como prejuízo moral, já que o mero incômodo e o desconforto decorrentes de circunstâncias que o homem médio deve suportar em sua vivência cotidiana não servem para concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade aflore com facilidade.

Nem todo mal-estar configura dano moral, como adverte Antônio Jeová Santos:

“Existe, para todos, uma obrigação genérica de não prejudicar, exposto no princípio *alterum non laedere*. De forma correlata e como se fosse o outro lado da moeda, existe um direito, também genérico, de ver ressarcido, que assiste a toda pessoa que invoque e prove que foi afetada em seus sentimentos. Esse princípio sofre mitigação quando se trata de ressarcimento de dano moral. Simples desconforto não justifica indenização. Nota-se nos pretórios uma avalanche de demandas que pugnam pela indenização de dano moral, sem que exista aquele substrato necessário para ensejar o ressarcimento. Está-se vivendo uma experiência em que todo e qualquer abespinhamento dá ensejo a pedidos de indenização” (in “Dano Moral Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1ª edição, p. 34).

O que gera a indenização, na verdade, não é o mero aborrecimento, mas o efetivo

dano decorrente da revolta ocasionada pelo sofrimento com a injustificada ofensa aos direitos fundamentais relacionados com a dignidade humana e com a personalidade.

Na hipótese dos autos, porém, não se vislumbra que a situação descrita pela parte autora, correspondente ao inadimplemento da obrigação contratual assumida pela seguradora, apesar de desconfortável e incômoda, tenha lhe ocasionado algum tipo de grave violação aos valores fundamentais, inerentes aos direitos da personalidade, capaz de comprometer seu patrimônio moral na parte social ou afetiva, sendo, na verdade, incômodo típico da vida em sociedade e decorrência normal das relações contratuais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré ao pagar a indenização correspondente à cobertura contratual, no importe estabelecido pela tabela FIPE para o mencionado automóvel vigente na época em que ocorreu esse sinistro, com acréscimo de correção monetária calculada pela tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do pedido administrativo, ficando, todavia, rejeitado os pleitos de lucros cessantes e de reparação de dano moral. Em virtude da sucumbência recíproca, cada litigante responderá pelos 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, nos moldes do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil, a parte demandante arcará com os honorários do advogado da parte demandada e esta última pelos honorários do patrono daquela, fixados, de acordo com os critérios previstos pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, entre os quais se destacam o trabalho desenvolvido e o tempo necessário à sua realização, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado da parte autora e de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em benefício do advogado da parte ré, vedada a compensação, estando a exigibilidade de tais verbas, quanto à parte demandante, sujeita ao disposto no §3º do artigo 98 do mencionado Código.

P.R.I..

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA